2026년 37회 감정평가사 기출문제 [관계법규] | 제공-이석규 교수

○ 2026년 감정평가사 시험 [관계법규] -4월 4일 시행
○ 감정평가사 시험 관계법규 문제 중 부동산공법관련 문제(21문제)를 출제했습니다
○ 밑줄친 문제는 시험범위를 벗어난 주제 이므로 푸실 때 참고 하시기 바랍니다. (풀지 않으셔도 됩니다)

1. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설입체복합구역(이하 '입체복합구역')에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) [제37회 감평사]

① 도시·군관리계획 결정권자는 도시·군계획시설 준공 후 5년이 경과한 경우로서 해당시설의 정비가 필요한 경우 도시·군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를 입체복합구역으로 지정하여야 한다.
② 자연환경보전지역의 경우 보전관리지역에서 허용되는 범위에서 입체복합구역에서의 시설의 용도 제한을 따로 정할 수 있다.
③ 입체복합구역에서의 건축물의 높이는 「건축법」에 따른 채광 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한의 250퍼센트 이하의 범위에서 따로 정할 수 있다.
④ 입체복합구역의 지정을 제안하려는 자는 대상 토지면적의 3분의 2 이상 토지소유자의 동의를 받아야 한다.
⑤ 입체복합구역이 상업지역에 위치하는 경우 공간재구조화계획 입안권자는 공간재구조화계획의 입안을 위한 기초조사를 생략할 수 있다.

2. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공간재구조화계획을 입안하여 지정하는 용도구역을 모두 고른 것은? [제37회 감평사]

ㄱ. 도시혁신구역	ㄴ. 시가화조정구역
ㄷ. 개발제한구역	ㄹ. 복합용도구역

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 도시·군관리계획(지구단위계획, 도시혁신계획 및 복합용도계획은 제외)을 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 변경할 수 있는 경우는? (단, 주어진 조건 외에 다른 조건은 고려하지 않음) [제37회 감평사]

① 도시지역의 확대에 따른 용도지역의 변경인 경우
② 단위 도시·군계획시설부지 면적 또는 법 제40조의5에 따른 도시·군계획시설입체복합구역(이하 "입체복합구역"이라 한다) 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우
③ 건축물의 건축에 따른 변속차로의 설치를 위한 도시·군계획시설의 변경인 경우
④ 도시지역외의 지역에서 「산지관리법」에 의한 보전산지를 자연환경보전지역으로 결정하는 경우
⑤ 「자연공원법」에 따른 공원구역을 보전관리지역으로 결정하는 경우

4. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 건축물의 주위에 하천이 있는 경우 광역시의 조례로 용적률을 따로 정할 수 있는 특례가 적용되는 용도지역이 아닌 것은? [제37회 감평사]

① 준주거지역 ② 근린상업지역
③ 유통상업지역 ④ 일반공업지역
⑤ 준공업지역

5. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 및 용도구역에서의 행위 제한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [제37회 감평사]

① 도시지역에 대하여는 「도로법」 제40조에 따른 접도구역 규정을 적용한다.
② 공업지역에 대하여는 「농지법」 제8조에 따른 농지취득자격증명 규정을 적용하지 아니한다.
③ 도시혁신구역에 대하여는 「문화예술진흥법」 제9조에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치를 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.
④ 복합용도구역으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.
⑤ 도시혁신구역에 대하여는 「주차장법」 제19조에 따른 부설주차장의 설치를 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.

6. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 기반시설의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [제37회 감평사]

① 개발밀도관리구역의 범위를 변경하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
② 개발밀도관리구역에서는 용도지역에 따른 건폐율 또는 용적률을 완화하여 적용한다.
③ 기반시설부담구역에서 200제곱미터를 초과하는 숙박시설의 증축 행위는 기반시설설치비용의 부과대상이 된다.
④ 국토교통부장관은 매년 1월 1일을 기준으로 한 기반시설 표준시설비용을 매년 6월 10일까지 고시하여야 한다.
⑤ 기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위를 위탁한 경우 그 위탁을 한 자는 기반시설설치비용을 내야 한다.

7. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당하지 않는 것은? [제37회 감평사]

① 녹지
② 폐기물처리 및 재활용시설
③ 인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로
④「고등교육법」제2조에 따른 학교
⑤ 인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도

8. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역의 지정에 관한 설명으로 옳은 것은? [제37회 감평사]

①「주택법」에 따른 대지조성사업지구에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 없다.
②「택지개발촉진법」에 따라 지정된 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 5년이 지난 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.
③ 계획관리지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지정하려는 구역 면적의 100분의30 이상이 계획관리지역이어야 한다.
④ 계획관리지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지구단위계획구역에 계획관리지역 외에 보전녹지지역 또는 보전관리지역이 포함되어야 한다.
⑤ 개발진흥지구로서 도시지역 외에 있는 지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 자연환경·경관·미관 등을 해치지 아니하고 국가유산의 훼손우려가 없는 지역이어야 한다.

9. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역시설이 될 수 없는 것은? [제37회 감평사]

① 유원지 ② 방조설비
③ 방송·통신시설 ④ 자동차정류장
⑤ 유류저장 및 송유설비

10. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업의 시행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [제37회 감평사]

① 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되기 전에 실시계획이 효력을 잃고 다른 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우, 그 결정은 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날에 효력을 잃는다.
② 도시·군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 분할된 지역별로 실시계획을 작성할 수 있다.
③ 행정청이 아닌 도시·군계획시설사업의 시행자는 이해관계인에게 공시송달을 하려는 경우에는 국토교통부장관, 관할 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
④「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 1년 이내에 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.
⑤ 시·도지사나 대도시 시장은 공사완료보고서를 받으면 지체 없이 준공검사를 하여야 한다.

11. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시범도시의 지정·지원 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [제37회 감평사]

① 시·도지사는 국토교통부장관에게 시범도시의 지정을 요청하고자 하는 때에는 미리 당해 시·도도시계획위원회의 자문을 거쳐야 한다.
② 국토교통부장관은 시범도시에 대하여 시범도시사업의 시행에 소요되는 비용(보상비포함)의 50퍼센트 이하의 범위에서 보조 또는 융자를 할 수 있다.
③ 시범도시의 공모에 응모할 수 있는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장으로 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사는 국토교통부장관에게 시범도시의 지정을 요청하고자 하는 때에는 미리 설문조사·열람 등을 통하여 주민의 의견을 들은 후 관계지방자치단체의 장의 의견을 들어야 한다.
⑤ 국토교통부장관은 시범도시를 지정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

12. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업의 시행자(이하 '시행자')에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [제37회 감평사]

① 「한국관광공사법」에 따른 한국관광공사는 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수로부터 시행자로 지정을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
② 국토교통부장관은 국가계획과 관련된 경우에는 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
③ 「대한석탄공사법」에 따른 대한석탄공사가 시행자로 지정을 받으려면 도시·군계획시설사업의 대상인 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하여야 한다.
④ 시행자는 도시·군계획시설사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정되면 사업시행대상지역을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
⑤ 행정청이 아닌 시행자의 처분에 대하여 행정심판을 제기하는 경우 그 시행자를 지정한 자에게 행정심판을 제기하여야 한다.

13. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 중앙도시계획위원회에 관한 설명으로 옳은 것은? [제37회 감평사]

① 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 그 직무를 수행하지 못할 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
② 위원회는 위원장·부위원장 각 1명을 포함한 15명 이상 20명 이하의 위원으로 구성한다.
③ 위원장이 각 분과위원회의 위원장을 지명한다.
④ 공무원이 아닌 위원의 수는 5명 이상으로 하고, 그 임기는 1년으로 한다.
⑤ 보궐위원의 임기는 1년으로 한다.

14. 건축법령상 시설군과 그에 속하는 건축물의 용도의 연결로 옳은 것은? [제37회 감평사]

① 영업시설군 - 야영장 시설
② 전기통신시설군 - 자원순환 관련 시설
③ 산업 등 시설군 - 자동차 관련 시설
④ 교육 및 복지시설군 - 장례시설
⑤ 주거업무시설군 - 국방·군사시설

15. 건축법령상 허가 대상 건축물이라 하더라도 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 경우를 모두 고른 것은? (단, 주어진 조건 외에 다른 조건은 고려하지 않음) [제37회 감평사]

ㄱ. 연면적이 160㎡이고 2층인 건축물의 대수선
ㄴ. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획구역에서 연면적이 180㎡이고 2층인 건축물의 건축
ㄷ. 소규모 건축물로서 연면적의 합계가 120㎡인 건축물의 건축
ㄹ. 2층 건축물에서 바닥면적의 합계가 100㎡인 증축

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 건축법령상 면적 등의 산정방법에 관한 조문의 일부이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [제37회 감평사]

3. (ㄱ): 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따른다.
가. 벽·기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리(ㄴ)미터를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.

① ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 0.5
② ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 1
③ ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 1.5
④ ㄱ: 건축면적, ㄴ: 1
⑤ ㄱ: 건축면적, ㄴ: 1.5

17. 건축법령상 건축물대장의 기재 내용이 변경되는 경우, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 등기소에 그 등기를 촉탁하여야 하는 사유에 해당하지 않는 것은? [제37회 감평사]

① 「건축물관리법」 제34조에 따른 건축물의 멸실 후 멸실신고를 한 경우
② 지번이 변경된 경우
③ 행정구역의 명칭이 변경된 경우
④ 「건축물관리법」 제30조에 따라 건축물을 해체한 경우
⑤ 사용승인을 받은 건축물로서 사용승인 내용 중 건축물의 면적·구조·용도 및 층수가 변경된 경우(신규 등록 포함)

18. 도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 사업시행계획인가를 받은 때에 의제될 수 있는 인·허가등에 해당하지 않는 것은? [제37회 감평사]

① 「토양환경보전법」 제12조에 따른 특정토양오염관리대상시설의 신고
② 「하천법」 제33조에 따른 하천의 점용허가
③ 「유통산업발전법」 제8조에 따른 대규모점포등의 등록
④ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2에 따른 공원조성계획의 결정
⑤ 「전기안전관리법」 제8조에 따른 자가용전기설비의 공사계획의 인가 및 신고

19. 도시 및 주거환경정비법령상 조합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [제37회 감평사]

① 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.
② 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 소송을 할 때에는 주민대표회의 위원장이 조합을 대표한다.
③ 조합임원의 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장·군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.
④ 조합장은 선임일부터 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말함)하여야 한다.
⑤ 정관으로 정하는 바에 따라 대의원회 소집청구가 있는 때에는 조합장은 해당일부터 14일 이내에 대의원회를 소집하여야 한다.

20. 도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획서에 포함되어야 하는 사항을 모두 고른 것은? [제37회 감평사]

> ㄱ. 세입자의 주거 및 이주 대책
> ㄴ. 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
> ㄷ. 정비구역부터 200미터 이내에 설치된 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획
> ㄹ. 사업시행기간 동안 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책

① ㄱ, ㄹ ② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

21. 도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회의 구성·승인에 관한 조문의 일부이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [제37회 감평사]

> 조합을 설립하려는 경우에는 다음 각 호의 사항에 대하여 토지등소유자 (ㄱ)의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토교통부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.
> 1. 추진위원회 위원장을 포함한 (ㄴ)명 이상의 추진위원회 위원
> 2. < 생략 >

① ㄱ: 과반수, ㄴ: 5
② ㄱ: 과반수, ㄴ: 7
③ ㄱ: 3분의 2 이상, ㄴ: 5
④ ㄱ: 3분의 2 이상, ㄴ: 7
⑤ ㄱ: 3분의 2 이상, ㄴ: 10

수고하셨습니다.
명작공법은 합격이다!!